قدره ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم واذا لم ينتظم سفره بان أراد الرجوع لوطنه قبل مضى ثلاثة أيام يتم بمجرد الرجوع
وان لم يصل لوطنه لنقضه السفر لانه ترك بخلاف السفر لا يوجد بمجرد النية حتى يسير لانه فعل (وقصر ان نوى أقل منه) أى
من نصف شهر (أو لم ينو) شيأ (وبقى) على ذلك (سنين) وهو ينوى الخروج فى غد أو بعد جمعة لان علقمة بن قيس مكث
كذلك بخوارزم سنتين يقصر ٢٧٨ الصلاة (ولا تصح نية الاقامة ببلدتين لم يعين البيت باحداهما) وكل

واحدة أصل بنفسها
واذا كانت تابعة كقرية
يجب على ساكنها الجمعة
تصح الاقامة بدخول أيتهما
وكذا تصح اذا عين البيت
بواحدة من البلدتين لان
الاقامة تضاف لمحل البيت
(ولا) تصح نية الاقامة
(فى مفازة لغير أهل الاخبية)
لعدم صلاحية المكان فى
حقه والاخبية جمع خباء
بغير همز مثل كساء وأكسيه
بيت من وبر أو صوف والمراد
ما هو أعم من ذلك وأما أهل
الاخبية فتصح نيتهم
الاقامة فى الاصح فى مفازة
(ولا) تصح نية الاقامة
(لعسكرنا بدار الحرب)
ولو حاصروا مصرا لمخالفة
حالهم بالتردد بين القرار
والفرار (ولا) تصح نية
الاقامة لعسكرنا (بدارنا
فى) حال (محاصرة أهل
البغى) للتردد كما ذكرنا ولو
كانت الشوكة ظاهرة لنا
عليهم (وان اقتدى مسافر
بمقيم) يصلى رباعية ولو فى
التشهد الاخير (فى الوقت
صح) اقتداؤه (وأتمها
أربعا) تبعا لامامه واتصال
المغير بالسبب الذى هو الوقت ولو خرج الوقت قبل اتمامه أو ترك الامام القعود الاول فى الصحيح (وبعده) والمأموم
أى بعد خروج الوقت (لا يصح) اقتداء المسافر بالمقيم ولو كان احرام المقيم قبل خروج الوقت

الا أن يكون لاحقا فانه لا يتم لانه خلف الامام حكما (قوله قدره ابن عباس وابن عمر رضى الله
عنهم) فانهما قالا اذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفى نفسك ان تقيم بها خمس عشرة ليلة فاكمل
الصلاة بها وان كنت لا تدرى متى تظعن فاقصرها والاثر فى مثله كالمرفوع لان المقدرات الشرعية
لا مجال للرأى فيها كما فى العناية والفتح وهو حجة على الشافعى فى تقديره بأربعة أيام غير يوم
الدخول والخروج كذا فى التبيين اه (قوله لنقضه السفر) أى بارادة الرجوع (قوله لانه
ترك) أى لان نقض السفر ترك والترك يحصل بمجرد النية (قوله لان علقمة الخ) وكذا روى
عن ابن عمر وسعد بن أبى وقاص وابن عباس رضى الله عنهم (قوله لم يعين البيت باحداهما)
أما اذا عينه بان نوى أن يقيم الليل فى احداهما ويخرج بالنهار الى الموضع الآخر فاذا دخل
أولا الموضع الذى عزم على الاقامة فيه بالنهار لم يصر مقيما أى حتى يدخل الموضع الذى نوى
البيت فيه وان دخل أولا الموضع الذى عزم على الاقامة فيه بالليل صار مقيما ثم بالخروج الى
الموضع الآخر لم يصر مسافرا لان موضع اقامة المرء حيث يبيت فيه تلا ترى أنك اذا قلت
لشخص أين تسكن يقول فى محلة كذا وهو بالنهار يكون بالسوق نقله السيد عن العلامة
مسكين (قوله ولا تصح نية الاقامة فى مفازة) مثلها الجزيرة والبحر والسفينة والملاح مسافر
وسفينته ليست بوطن الا عند الحسن نقله السيد عن البحر (قوله وأما أهل الاخبية فتصح
نيتهم الاقامة الخ) أى اذا كان عندهم من الماء والكلا ما يكفيهم تلك المدة وأهل الاخبية هم
الاعراب والترك والكرد الذين يسكنون المفازة نهر وقيدبهم لان غيرهم لو نوى الاقامة معهم
لا يصير مقيما عند الامام وهو الصحيح وعن الثانى روايتان (قوله لعسكرنا بدار الحرب) أما من
دخلها بامان ونوى الاقامة فى موضعها صحت ويتم درر (قوله لمخالفة حالهم) أى لعزيمتهم
بسبب التردد لان احتمال وصول مدد الى العدو ووجود مكيدة من القليل يغلب بها الكثير
قائم وذلك يمنع قطع القصد فلم تكن دار اقامة (قوله فى حال محاصرة أهل البغى) ولو فى المصر كما
أفاده كل الدين فى العناية وصاحب البحر والتقييد بغير المصر فى عبارة البعض اتفاقى
والبغاة قوم خرجوا عن طاعة الامام الحق ظانين أنهم على الحق ولا يحكم بفسقهم بالاتفاق لانهم
متمسكون بشبهة وان كانت فاسدة فان لم تكن لهم شبهة فهم لصوص أى قطاع طريق قهستانى
من بحث البغاة (قوله ولو كانت الشوكة ظاهرة لنا عليهم) للعلة السابقة وفصل زفر وتفصيله
رواية عن الثانى (قوله يصلى رباعية) الجملة صفة مقيم قال السيد ولا حاجة اليه لعلمه من
قوله وأتمها أربعا (قوله ولو فى التشهد) متعلق بقوله اقتدى كقوله فى الوقت (قوله فى الوقت)
ولو قدر تحريمة فى الاصح قهستانى (قوله ولو خرج الوقت) مبالغة على قوله صح (قوله
أو ترك الامام القعود الاول) لان القعدة صارت واجبة فى حقه أيضا فلا يبطل فرضه بتركها
وعليه الفتوى نهر (قوله لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم) مقيد بكونها فائتة فى حق الامام